

Nr. 7 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 12. Januar 1937, 10 Uhr

R 3101/10349, Bl. 27–29 Sitzungsvermerk des RAss. Hasse/RWiM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[ENTWURF EINES JUGENDSCHUTZGESETZES]

Bei der Generalaussprache ist für das RW[i]M der Vorbehalt gemacht worden, zu dem Gesetzentwurf noch schriftlich Stellung zu nehmen. Die anderen Ressorts haben sich grundsätzlich mit dem Gesetzentwurf einverstanden erklärt. Jedoch wurden insbesondere von dem Stellvertreter des Führers zahlreiche Abänderungswünsche vorgetragen²:

Zu Abschn. 1 u. 2³: Der Stellvertreter des Führers wünscht Voranstellung des Grundsatzes des Verbots der Kinderarbeit.

Zu § 1⁴. Stellv.: Die Unterscheidung zwischen Kindern und Jugendlichen soll auf die Volksschulpflicht abgestellt werden, da in Süddeutschland noch vielfach nur eine 7-jährige Volksschulpflicht besteht.

Zu § 2 Abs. 3⁵. Stellv.: Abs. 3 soll gestrichen werden, damit auch in Familienbetrieben eine Ausnutzung der Jugendlichen verhindert wird. RAM ist gegen eine Streichung, da die Überwachung der Familienbetriebe auf große Schwierigkeiten stoßen würde und in Familienbetrieben die Arbeitszeit fast nie eingehalten wird, da zwischendurch Arbeiten in der Landwirtschaft oder im Haushalt verrichtet werden. Es wird Einigung darüber erzielt, daß das Gesetz nur für Jugendliche, die *in gerader Linie* verwandt sind, nicht gilt.

¹ Parallele Aufzeichnung durch MR Koehler/RJuM in: R 22/2073, Bl. 53f.; Vm. des W Stb: MA, RW 19/2163, Bl. 33f. Die Rkci war durch MR Killy vertreten; s. R 43 II/527a, Bl. 58. Die Verhandlung leitete zunächst MD Mansfeld, während der Einzelaussprache MR Neitzel. – Zu der Sitzung hatte der RAM mit Schreiben vom 9. 12. 1936 sämtl. Reichsminister und den PrMP eingeladen, unter Beifügung des umfangreichen Entw. eines „Gesetzes über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlichen“ (30 §§) mit 46seitiger Begründung; R 43 II/527a, Bl. 20–56; R 43 II/546, Bl. 9–44; R 2/18591, unfol; R 22/2073, Bl. 10–45; MA, RW 19/2163, Bl. 39–76. Lt. Begründung bezweckte die Vorlage eine Neufassung der bis ins 19. Jh. zurückgehenden, in unterschiedl. Rechtsquellen (Gewerbeordnung, ArbeitszeitVOn) verstreuten, unübersichtlich gewordenen und z. T. durch die Entwicklung überholten Arbeitsverbote bzw. -schutzbestimmungen für Kinder und Jugendliche, außerdem auch materielle Verbesserungen: „Der Staat hat die Pflicht, allen berufstätigen Jugendlichen einen Arbeitsschutz zuteil werden zu lassen, der ihrer organischen Entwicklung gerecht wird und den Jugendlichen die Möglichkeit gewährt, sich zu körperlich gesunden sowie beruflich und staatspolitisch zur höchsten Leistung befähigten Volksgenossen auszubilden.“ Vgl. FRERICH/FREYI S. 286f.

² Der StdF war durch RR Bärmann vertreten. Vgl. hierzu einleitend den Vm. des W Stb (o. Anm. 1): Es seien mehrere Verbesserungsvorschläge gemacht worden. „In Sonderheit trat hierbei hervor der aus München gekommene Vertreter des Stellvertreters des Führers, Reg. Rat Dr. Baermann, welcher fast zu jeder Position weitere soziale Verbesserungen vorschlug und damit den materiellen Teil der Aussprache hauptsächlich beeinflusste bzw. beherrschte. – Er verlangte u. a. auch unbedingt, daß die nach dem Vierjahresplan zu leistende Mehrarbeit Männersache sei und daß hierfür grundsätzlich Jugendliche und Frauen keinesfalls heranzuziehen seien.“ Alle diese Vorschläge habe MD Mansfeld für das RAM positiv aufgenommen. Den Hintergrund bildeten Besorgnisse über den schlechten Gesundheitszustand Jugendlicher aufgr. Mangelernährung und Arbeitsüberlastung und deren negative Folgen für die Ersatzlage der Wehrmacht und die Bedürfnisse des Arbeitseinsatzes. Mehrere geh. Berichte dazu in MA, RW 19/2163.

³ Die Abschnitte 1 und 2 (§§ 1–7) des GesEntw. umrissen den Geltungsbereich und benannten allgem. Beschränkungen der Kinderarbeit.

⁴ § 1 *Geltungsbereich* definierte die Trennlinie zwischen Kindheit und Jugend i. S. des Gesetzes mit der Vollendung des 14. Lebensjahrs bzw. dem Abschluß der Volksschulpflicht.

⁵ § 2 *Ausnahmen vom Geltungsbereich*. Abs. 3 lautete: „Dieses Gesetz gilt nicht für die in Familienbetrieben beschäftigten Jugendlichen, die mit dem Unternehmer oder dessen Ehegatten bis zum dritten Grade verwandt sind. Ein Betrieb ist ein Familienbetrieb, wenn in ihm regelmäßig nur Mitglieder des Familienhaushalts beschäftigt werden, die mit dem Unternehmer oder dessen Ehegatten bis zum dritten Grade verwandt sind.“

Zu § 4 Abs. 4⁶ 2. Satz: Stellv. wünscht eine Einschränkung dahin, daß nur eine Beschäftigung mit anderen *ähnlichen* Arbeiten zulässig ist.

Zu § 8⁷: Bedenken wurden von keinem Ressort erhoben.

Zu § 13 Abs. 2⁸ wird eingefügt hinter Treuhänder der Arbeit auf Antrag der Reichsbahn „oder eine gemeinsame Dienstordnung eines Reichsministers“.

Zu § 13 Abs. 3⁹: Dieser Absatz wird auf Antrag des Stellv. des Führers gestrichen.

Zu § 14 Abs. 2¹⁰: Stellv. des Führers beantragt Änderung dahin, daß Ruhezeit nur auf 12 bzw. 11 Stunden verkürzt werden darf. Er weist darauf hin, daß ärztliche Untersuchungen der in Gaststätten und Bäckereien beschäftigten Jugendlichen ergeben hätten, daß der Gesundheitszustand dieser Jugendlichen außerordentlich schlecht sei. Auch werde mit dem Änderungsantrag der Nebenzweck verfolgt, die Lehrlingszüchtereier im Bäckereigewerbe einzuschränken, da von 3 Lehrlingen meist nur einer selbständig würde, während die anderen sich später anderen Berufen zuwenden würden.

Zu § 14 Abs. 3¹¹: Stellv. und Verkehrsministerium haben Bedenken, eine Verkürzung der Ruhezeit zuzulassen, und beantragen Streichung dieses Absatzes.

Zu § 15 Abs. 1¹²: Stellv. beantragt, die 20-Minutenpause auf eine halbe Stunde zu verlängern.

Zu § 15 Abs. 3¹³: Stellv. beantragt eine Fassung dahin, daß den Jugendlichen in den Pausen auf jeden Fall der Aufenthalt in den Arbeitsräumen verboten wird und gegebenenfalls der Betriebsführer zur Schaffung von Aufenthaltsräumen gezwungen wird.

Zu § 16 Abs. 2¹⁴: Stellv. beantragt Streichung der Ausnahme für Krankenpflegeanstalten, da diese nach Auffassung des Hauptgesundheitsamtes¹⁵ und der Reichsärztekammer nicht notwendig [sei]. Die Zeit für die Beschäftigung von Jugendlichen im Gaststätten- und Schankwirtschaftsgewerbe soll bis 22 Uhr verkürzt werden wegen des bedenklichen Gesundheitszustandes der Jugendlichen in diesem Gewerbe und damit diese noch Schlaf vor Mitternacht haben.

⁶ § 4 *Verbot der Beschäftigung*. Abs. 4: „Volksschulpflichtige Kinder über zwölf Jahren dürfen nur mit dem Austragen von Waren, mit anderen Botengängen oder mit Handreichungen beim Sport beschäftigt werden. In Familienbetrieben (§ 2 Abs. 3) ist auch eine Beschäftigung mit anderen Arbeiten zulässig.“

⁷ § 8 *Regelmäßige Arbeitszeit*. Abs. 1 begrenzte die Arbeitszeit für Jugendliche auf 8 Std. am Tag und 48 Std. in der Woche. Abs. 2: „Bei Arbeiten, die ihrer Art nach einen ununterbrochenen Fortgang erfordern, darf die Wochenarbeitszeit der Jugendlichen über 16 Jahren im Durchschnitt von zwei Wochen zweiundfünfzig Stunden betragen.“

⁸ § 13 *Mehrarbeitsvergütung*. Abs. 2 lautete: „Als angemessene Vergütung gilt, wenn nicht die Beteiligten eine andere Regelung vereinbaren oder besondere Umstände eine solche rechtfertigen und der Reichsarbeitsminister oder der Treuhänder der Arbeit eine abweichende Regelung trifft, ein Zuschlag von fünfundzwanzig vom Hundert.“

⁹ § 13 (3): „Wird in Gewerben, die ihrer Art nach in gewissen Zeiten des Jahres regelmäßig zu erheblich verstärkter Tätigkeit genötigt sind, in diesen Zeiten über die Grenzen der §§ 8 [o. Anm. 7] und 10 [Ausgleich von Ausfallzeiten durch spätere Mehrarbeit bis zu höchstens 10 Std. täglich, 54 Std. wöchentlich] hinaus gearbeitet, so kann der Reichsarbeitsminister bestimmen, daß die Vorschriften der Absätze 1 und 2 keine Anwendung finden, soweit die Mehrarbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit in den übrigen Zeiten des Jahres ausgeglichen wird.“

¹⁰ § 14 *Arbeitsfreie Zeiten*. Abs. 1 schrieb zwischen zwei Arbeitstagen eine ununterbrochene Ruhezeit von mind. 12 Std. vor. Abs. 2: „Im Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe und in Bäckereien und Konditoreien darf die ununterbrochene Ruhezeit für Jugendliche unter sechzehn Jahren auf elf Stunden und für Jugendliche über sechzehn Jahren auf zehn Stunden verkürzt werden.“

¹¹ Gemäß § 14 (3) sollten die Gewerbeaufsichtsämter im Falle einer ausnahmsweisen Arbeitszeitverlängerung gleichzeitig auch eine Ruhezeitverkürzung genehmigen können.

¹² § 15 *Ruhepausen*. Abs. 1: „Den Jugendlichen müssen bei einer Arbeitszeit von mehr als drei Stunden eine oder mehrere im voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer innerhalb der Arbeitszeit gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen bei mehr als drei bis zu sechs Stunden Arbeitszeit zwanzig Minuten, bei mehr als sechs bis zu acht Stunden eine halbe Stunde, bei mehr als acht bis zu achteinhalb Stunden drei Viertelstunden und bei mehr als achteinhalb Stunden eine Stunde. Länger als vier Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.“

¹³ § 15 (3): „Während der Ruhepausen darf den Jugendlichen [...] der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann gestattet werden, wenn die Teile des Betriebes, in denen die Jugendlichen beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden, oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich ist und geeignete Aufenthaltsräume nicht beschafft werden können. Die Heranziehung zu körperlichen Übungen, die der Erholung und Kräftigung dienen, ist zulässig.“

¹⁴ § 16 *Nachtruhe*. Abs. 1 sprach ein allgem. Nachtarbeitsverbot für Jugendliche zwischen 20 und 6 Uhr aus. Nach Abs. 2 sollten aber Jugendliche über 16 Jahren in Gastwirtschaften und in Krankenpflegeanstalten bis 23 Uhr beschäftigt werden dürfen, weibl. Jugendliche zur Bedienung der Gäste bis 22 Uhr. Für Bäckereien und Konditoreien mit Nachtbackerlaubnis war das Gebot in Abs. 1 generell ausgesetzt.

¹⁵ Richtig: Hauptamt für Volksgesundheit der NSDAP; Leiter war RÄF Gerhard Wagner.

Zu § 21¹⁶: Dieser Paragraph soll in die Übergangsbestimmungen und in das Mutterschutzgesetz aufgenommen werden¹⁷, da eine Aufnahme dieser Bestimmung in das vorliegende Gesetz auf moralische Bedenken stößt. Durch die Aufnahme der Vorschrift in dieses Gesetz würde zu erkennen gegeben werden, daß weibliche Jugendliche unter 18 Jahren häufig Mütter werden.

Zu § 26 Abs. 6¹⁸: Stellv. beantragt, daß die Aufsicht über die NSDAP und ihre Gliederungen der Reichsleitung der NSDAP Vorbehalten bleibt. Er ließ hierbei durchblicken, daß die Partei für ihre Verwaltung sowie für die Verwaltung ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände ein eigenes Arbeitsordnungsgesetz vorbereitet¹⁹.

12./1. 37 Hasse

¹⁶ § 21 *Mutterschutz* verpflichtete die Betriebsführer, schwangere Mädchen und jugendl. Mütter während der Stillzeit von Mehrarbeit freizustellen.

¹⁷ Ein verbessertes *Gesetz zum Schutze der arbeitenden Mutter (MutterschutzG)* erging erst am 17. 5. 1942 (RGBl. I S. 321), im Zeichen der durch den Krieg gebotenen verstärkten Mobilisierung weibl. Arbeitskräfte; s. R 43 II/527a, Bl. 194ff.; R 2/18591; R 22/2073, Bl. 214ff.

¹⁸ § 26 *Arbeitsaufsicht und Behördenzuständigkeit* übertrug in Abs. 6 die nach diesem Gesetz grundsätzlich dem RAM zustehende Aufsicht jeweils für ihren Bereich den Verwaltungen und Betrieben des Reichs, der Länder und Gemeinden sowie der DR, den RAB und der RBK.

¹⁹ Vgl. ARH III, Nr. 151 Ziff. I 4. Hierzu im Vm. des W Stb (o. Anm. 1) : „Die vom Stellvertreter des Führers abgeordneten Herren verlangten ferner grundsätzlich für die NSDAP die Stellung einer ‚obersten Reichsbehörde‘ (für ihre Gliederungen dementsprechende Stellungen) und nicht nur die einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese Forderung würde jetzt bei allen neuen Gesetzen usw. gestellt.“ Zum Streit über die der NSDAP gemäße Rechtsform s. bereits ARH II/2, Nrr. 262, 265, 274; ARH III, Nr. 49.

Am 25. 1. 1937 beschäftigte sich auch eine Sitzung der RWiK mit dem GesEntw; Niederschrift s. R 3101/10349, Bl. 113–115; ebd. weitere Stellungnahmen aus der OgW. Vgl. ferner AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle Bd. XI. Am 9. 4. legte der RAM eine Neufassung des Gesetzes vor, in der Hoffnung, es bereits zum 1. Mai verkünden zu können; R 43 II/527a, Bl. 59–94; R 43 II/546, Bl. 46–80; R 2/18591; R 22/2073, Bl. 55–89. Die Forderung des RJF nach Mitzeichnung des Gesetzes und seines zwingenden Einvernehmens (nicht nur der Anhörung) beim Erlaß der Durchführungsvorschriften lehnte Hitler ab; s. unten FV 227*. Am 10. 6. 1937 ergab indes eine telef. Anfrage des MR Willuhn beim zuständigen Referenten des RAM, MR Kremer, daß noch zehn Einwendungen des StdF gegen den Entw. schwebten, deren Erledigung, „da sie bedeutender Art sind, sich noch längere Zeit hinziehe“; R 43 II/527a, Bl. 98. Erst am 3. 1. 1938 ging den Ressorts eine neue, dritte Fassung des GesEntw. zu; s. Folgeband.

Zitierhinweis

Nr. 7 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 12. Januar 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d007>